

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/4982

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון – חשבון חלופי ללקוח שהוטלו עליו עיצומים כלכליים על ידי מדינה זרה או חבר מדינות זרות), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 50א 1. בחוק בנק ישראל, התש"ע–2010,¹ אחרי סעיף 50 יבוא :

"חשבון חלופי 50א. (א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ללקוח שהוטלו עליו עיצומים כלכליים על ידי מדינה זרה או חבר מדינות זרות, רשאי להורות לבנק ישראל לספק חשבון חלופי וכל שירות שנותן תאגיד בנקאי, לאזרח ישראלי או תאגיד רשום ישראלי שחשבון הבנק שלו נחסם עקב סנקציות כלכליות שהטילו מדינה זרה או חבר מדינות זרות.

(ב) משרד האוצר, כנגד שעבוד חשבון הבנק שנחסם (בסעיף זה – החשבון שנחסם), יעביר כסף מתקציב המדינה לחשבון החלופי כאמור בסעיף קטן (א) בהתאם לסך הכספים הנמצאים בחשבון שנחסם בעת חסימתו.

(ג) משרד האוצר יקבל את כספי חשבון שנחסם בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בעת חזרת חשבון הנפגע לשימוש מלא."

דברי הסבר

בתקופה האחרונה מדינות זרות החלו להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגוני חברה ישראלים בהקשר של הסכסוך היהודי-ערבי. שיאן של הסנקציות היה בניסיון להטיל סנקציות אף על יחידה של צבא ההגנה לישראל – גדוד נצח יהודה.

על אף חומרתן הרבה, סנקציות אלה נעשות ללא הליך משפטי, תוך התעלמות מזכויות יסוד אדם בסיסיות כגון זכות טיעון ואפשרות ערעור. יתרה מכך, מנגנון הסנקציות עוקף בצורה חסרת תקדים את

¹ ס"ח התש"ע, עמ' 452.

מערכת אכיפת החוק הישראלית וחותר בגסות תחת ריבונותה של מדינת ישראל בניהול ענייני הפנים והחוץ שלה.

במסגרת הסנקציות האמורות, הוטלו צווים לסגירת חשבונות בנק של אותם אזרחים וארגונים, אשר הובילו להקפאת חשבונות אלו על ידי בנקים ישראליים, במסגרת ניהול הסיכונים של הבנקים. בכך נגרמת פגיעה משמעותית בלקוחות הבנקים, אשר נמנעת מהם היכולת לנהל את הונם האישי וחשכוניהם בבנקים.

נוכח מגמה מדאיגה זו מוצע כי שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם שר החוץ, יהא רשאי להנחות את בנק ישראל לספק שירותי בנקאות ואשראי לאותם נפגעים. בניגוד לבנקים הפרטיים, בנק ישראל הוא גוף ציבורי ועל כן ראוי שישפק מענה לפגיעה זו באזרחים ישראלים, גם במחירם של הקנסות שעשויים להיות מוטלים עליו עקב אי ציות לצווים האמורים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשפ"ה (04.11.2024)